



CUT: 75577-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0192-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de julio de 2026

VISTO:

El expediente con Código Único de Trámite (CUT) 75577-2026, presentado en fecha 22.04.2026 por el **ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION MAXIMO RODRIGUEZ**, debidamente representada por su presidenta Sra. Joice Romina Cárdenas Marichi, identificada con DNI N° 47804969, sobre aprobación de la delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la Quebrada La Quebradita, conforme al estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de la faja marginal con huella máxima de un tramo de 215 metros en ambas márgenes de la quebrada La Quebradita, ubicado en el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 21/07/2026

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 21/07/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C941AE9C

CUARTO.- Que, el artículo 4 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua, cuya aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte.

QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua evaluó el estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de la faja marginal con huella máxima de un tramo de 215 metros en ambas márgenes de la quebrada La Quebradita, ubicado en el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios”*, sustentado técnicamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, es decir, que para determinar el límite superior de la ribera, se utilizó el método de la huella máxima. Asimismo, para determinar el ancho de la faja marginal se utilizó el índice descrito en el Anexo II del citado Reglamento.

SEXTO.- Que, se ha puesto de conocimiento a la población y a las autoridades pertinentes sobre el estudio técnico de delimitación de faja marginal, conforme se advierte del aviso oficial, las constancias de publicación y oficios que obran en el expediente.

SÉPTIMO.- Que, en fecha 09.07.2026, se llevó a cabo la verificación técnica de campo, según el Acta N° 0085-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMDD/RLH donde se constató, identifico y corroboro en campo la propuesta de hitos y vértices de la ribera contenida en el estudio de delimitación de la faja marginal. Asimismo, en dicha acta, en el apartado de observaciones consigna, que la fuente de agua es una quebrada intermitente, actualmente se encuentra con cobertura vegetal. Finalmente, la ubicación geográfica mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM) consignadas en el acta, si bien no resultan concordantes con las coordenadas propuestas en el estudio presentado, estas sirvieron para el análisis comparativo, permitiendo una mejora en la ubicación geográfica de los límites superior de la ribera así como de la faja marginal al momento de la evaluación del estudio.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0173-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 15.07.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, tomando en cuenta el estudio técnico de delimitación de faja marginal y la verificación técnica de campo de fecha 09.07.2026, concluyó: **i) la metodología utilizada** para la delimitación de la faja marginal fue mediante la huella máxima del cauce de escorrentía de la quebrada La quebradita, de acuerdo al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, ese proceso se realizó en varias etapas de trabajo; **ii) Del trabajo de campo realizado.** De acuerdo a la memoria descriptiva, se señala que se utilizaron imágenes fotográficas aéreas obtenidas mediante el uso de un dron, lo que permitió contar con una vista precisa y actualizada del área de estudio. Esta información fue complementada con una verificación in situ de campo, mediante la cual se recabaron datos esenciales referentes a los límites superiores de la ribera de la quebrada La Quebradita. **iii) De la imagen utilizada.** De acuerdo con la memoria descriptiva, la principal fuente de información utilizada corresponde a la imagen obtenida mediante el sobrevuelo con RPA (Drone) en la zona de estudio, con la finalidad de identificar la huella máxima y el límite superior de la ribera de manera precisa, en concordancia con la condición actual de la quebrada La Quebradita. **iv) De la Generación de Topografía.** Al respecto, el estudio presentado se realizó mediante el método de Huella Máxima, el cual se sustenta en la identificación del límite superior de la ribera a partir del análisis de evidencias físicas en campo y la interpretación de imágenes satelitales y/o aerofotográficas. En ese contexto, la información topográfica empleada fue generada a partir de productos obtenidos mediante levantamiento aerofotogramétrico con RPA (Drone), tales como modelos digitales de elevación (DEM) y ortomosaicos de alta resolución, cuya interpretación se realizó



considerando las características geomorfológicas del terreno y las evidencias asociadas a la dinámica fluvial del cauce. **v) Segmentación de la quebrada en tramos y secciones transversales.** La segmentación del tramo de la quebrada La Quebradita, se realizó con ayuda de las distintas fuentes de información (imágenes aerofotográficas) y el software QGIS, en el tramo de interés se definió un solo segmento que corresponde a todo el tramo en estudio, respecto a las secciones transversales se ha considerado la información adjunta al expediente, a partir de la cual se obtuvieron las secciones transversales correspondientes al cauce de la quebrada La Quebradita. **vi) Identificación del eje del río para cada tramo.** De acuerdo a la morfología del cauce y de la zona de estudio, el tramo analizado de la quebrada La Quebradita presenta una pendiente media de 0.70%. Asimismo, al evaluar la sinuosidad, se determina que posee un grado de sinuosidad alto, lo que indica que el eje del río presenta un desplazamiento mayor a lo largo de ambas márgenes (elevada expansión lateral). **vii) Identificación de la huella máxima.** Para identificar el límite superior de la ribera (huella máxima) del tramo propuesto, se realizó primeramente el reconocimiento a detalle mediante un análisis visual de las imágenes obtenidas mediante el sobrevuelo con RPA (drone) en la zona de estudio con la ayuda de herramientas SIG, a fin de contar con la mejor alternativa en cuanto a la identificación de la huella máxima en la quebrada La Quebradita. A su vez, se observa que el eje de la quebrada La Quebradita (talweg) se encuentra predominantemente en el centro del cauce. Esta configuración responde a la pendiente baja del tramo analizado, que es aproximadamente del 0.70%, por lo que, el cauce tendría una velocidad baja, menor capacidad erosiva y tendencia a la sedimentación en ciertos tramos. **viii) Dimensionamiento del ancho de la faja marginal.** La quebrada La Quebradita en el tramo de estudio tiene una pendiente media de 0.70%, además presenta defensas vivas en su ribera, y según el “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales” en su Capítulo II. Artículo 12.- Criterios generales para determinar el ancho mínimo de la faja marginal”; su ancho mínimo sería de 6.00 metros. El tramo en estudio en particular corresponde a **tramos de ríos con baja pendiente (menores a 1%) y presencia de defensas vivas**, por ello se estimó que el ancho mínimo de la faja marginal debería ser de seis (6.00) metros. Al respecto, esta área técnica ha tomado en consideración los criterios técnicos descritos en la memoria descriptiva; así como el régimen fluvial y la continuidad de caudal de la fuente, en ese sentido, y en función del análisis previamente expuesto, el ancho de la faja marginal de la quebrada La Quebradita varía de 4 a 7 metros en la margen derecha e izquierda. **ix) Ubicación del límite superior de la faja marginal e hitos.** La determinación del límite superior de la faja marginal no solo se basa en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; sino también, considerando la morfología de cada margen y la ubicación de hitos que se determinó de una forma que sean el mínimo necesario para su señalización y considerando una ubicación estratégica, dichos hitos determinarían el límite superior de la faja marginal de la quebrada La Quebradita, donde se consideran 12 hitos en la margen derecha (MD) codificados desde HD-01 a HD-12, y con 12 hitos en la margen izquierda (MI) codificados desde HI-01 a HI-12; estos hitos se encuentran debidamente georreferenciados en el sistema de coordenadas UTM Datum WGS-84, zona 19 Sur. **x) Se propone 12 hitos en la margen derecha, con un ancho mínimo de 4.00 metros hasta un máximo de 7.00 metros, y 12 hitos en la margen izquierda, con un ancho mínimo de 4.00 hasta un máximo de 7.00 metros, para el estudio de delimitación de la faja marginal de un tramo de 215 metros, en ambas márgenes de la quebrada La Quebradita, ubicado en el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios.** **xi) El “Estudio de delimitación de la faja marginal con huella máxima de un tramo de 215 metros en ambas márgenes de la quebrada La Quebradita, ubicado en el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios”, presentado por la señora Joice Romina Cárdenas Marichi, cumple con los requisitos mínimos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de la Faja Marginal aprobado mediante Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA.**



NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0107-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 20.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular, cumpliendo con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que, corresponde aprobar el *“Estudio de delimitación de la faja marginal con huella máxima de un tramo de 215 metros en ambas márgenes de la quebrada La Quebradita, ubicado en el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios”*, elaborado por la administrada y replanteado por esta Autoridad Administrativa del Agua.

DÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR los estudios de Huella Máxima que conforma el *Estudio de delimitación de la faja marginal con huella máxima de un tramo de 215 metros en ambas márgenes de la quebrada La Quebradita, ubicado en el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios*, elaborado por la administrada y complementado por esta Autoridad Administrativa del Agua, conforme a la metodología establecida en artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 2.- APROBAR el ancho de la faja marginal de la quebrada La Quebradita en un tramo de 215 metros, siendo el ancho mínimo de **4.00 metros hasta un máximo de 7.00 metros** en la margen derecha e izquierda, conforme a los alcances señalados en el artículo 4 y los criterios establecidos en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobado por Resolución jefatural N° 332-2016-ANA. La faja marginal está conformada por las áreas inmediatas superiores a la ribera de dicho cauce natural y son consideradas zonas de riesgo NO MITIGABLES.

ARTÍCULO 3.- APROBAR la delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada La quebradita, de un tramo de **215 metros**, localizado en la Localidad de Iberia, distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, de conformidad a la metodología establecida en el artículo 6 y el procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobado por Resolución jefatural N° 332-2016-ANA, cuyo detalle se encuentra dispuesto en el anexo I y el plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que de manera coordinada y con participación del Gobierno Regional de Madre de Dios, la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, Municipalidad Distrital de Iberia, y otros actores de la cuenca, se proceda a la **señalización** de los límites de las fajas marginales a través de **hitos**, en el modo y forma previstos en el artículo 15 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales cuya colocación debe garantizar su viabilidad y permanencia, de acuerdo al anexo I y el plano que forman parte de esta resolución directoral

ARTÍCULO 5.- CONMINAR al Gobierno Regional de Madre de Dios, la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, Municipalidad Distrital de Iberia, la preservación de la intangibilidad de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada La Quebradita, en aplicación de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, en concordancia con lo establecido en el numeral 115.1 del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos cuando señala que está prohibido el uso de las fajas u otra actividad que las afecte.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C941AE9C

ARTÍCULO 6.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios para que identifique, elabore y lleve un inventario de las áreas ocupadas en la faja marginal de ambas márgenes de la quebrada La Quebradita del tramo delimitado, aprobado en el artículo 3 de la presente resolución, a efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 7.- NOTIFICAR la presente resolución al Asentamiento Humano Ampliación Máximo Rodríguez en su domicilio; poner de conocimiento Gobierno Regional de Madre de Dios, la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, Municipalidad Distrital de Iberia, a la Oficina Zonal Madre de Dios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Oficina Registral Madre de Dios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto anexo I y plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C941AE9C